

1501474-94.2022.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas  
Magistrado: Rafael Carmezim Camargo Neves  
Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... pessoa que abastecia os pontos de tráfico. Diligenciaram ao local, onde confirmaram algumas informações, em especial a marca do veículo que lhe pertencia, também mencionado pela denúncia. Diante disso, solicitaram à autoridade policial a representação por um mandado de busca e apreensão, e, em cumprimento, localizaram os armamentos descritos em auto de exibição e apreensão.

0 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumaré-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501474-94.2022.8.26.0604 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501474-94.2022.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216548/2022 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 26653537 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 2216548 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALDENI MENDES FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Carmezim Camargo Neves

Vistos.

ALDENI MENDES FERREIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado pela conduta descrita no artigo 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), porque, no dia 9 de agosto de 2022, por volta de 12hrs, na Rua Manoel Messias da Silva, 1015, Bairro Jardim Minnesota, nesta cidade, portava arma de fogo, calibre .38, com numeração suprimida.

A denúncia foi recebida (fls. 79).

Citado, o acusado apresentou defesa (fls. 107/108).

Audiência de instrução e julgamento com colheita da prova oral e interrogatório do acusado (fls. 161).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 165/167).

Alegações finais da Defesa (fls. 168/172).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) assim descreve o delito:

"Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Em seu § 1º, IV, consta que incorre na mesma pena quem "portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado".

No caso em exame, presentes materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 8/9), pelo auto de exibição e apreensão, (fls. 10), pela prova oral produzida e, sobretudo, pelo laudo pericial do instituto de criminalística (fls. 142/146) que atestou a aptidão dos armamentos apreendidos com o acusado.

A autoria também é certa.

O policial civil Adriano, em Juízo, relatou que estava em operação no bairro em que reside o acusado com apreensão de drogas. Dias depois, receberam informação no sentido de que pessoa de alcunha "Negão" guardava entorpecentes e armas e que se tratava de pessoa que abastecia os pontos de tráfico. Diligenciaram ao local, onde confirmaram algumas informações, em especial a marca do veículo que lhe pertencia, também mencionado pela denúncia. Diante disso, solicitaram à autoridade policial a representação por um mandado de busca e apreensão, e, em cumprimento, localizaram os armamentos descritos em auto de exibição e apreensão.

O acusado, em Juízo, admitiu que comprou munições e armas de fogo. Disse ter adquirido para defesa pessoal.

O acusado foi preso em flagrante por portar, naquela oportunidade, a arma de fogo e possuir as munições descritas na denúncia e em auto de exibição e apreensão. Não se questiona tal fato.

A vontade e consciência de possuir e guardar a arma e tais munições está cristalina e ademais admitida pelo próprio acusado.

Configurado, assim, os delitos do artigo 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, cujo preceito secundário prevê pena de reclusão, de três a seis anos e multa.

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa: Ao se analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele apresenta maus antecedentes (fls. 49/52). Não há elemento de convicção a indicar sejam sua personalidade e comportamento social destoantes dos padrões almejados pelo meio social.

As circunstâncias do crime são dignas de nota, na medida em que as armas de fogo estavam municiadas, o que potencializa a ofensividade da sua conduta, acarretando ainda mais risco à ordem pública e às pessoas.

À míngua de outros elementos, fixo as penas de porte de arma de fogo e posse de munição no mínimo legal de 4 anos e 13 dias-multa.

Segunda etapa: o acusado, como bem apontado pela acusação, é multirreincidente (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 620640 - SC (2020/0276635-8), Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/08/2021). Tal circunstância deverá prevalecer sobre a confissão, pelo que exaspero a pena em 1/8, totalizando 4 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Terceira etapa: Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência, reputo adequado o regime inicial FECHADO, conforme artigo 33, §§ 2º, b, e 3º, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): inviável ante as circunstâncias pessoais e a pena aplicada.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes

provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar ALDENI MENDES FERREIRA à pena de reclusão pelo prazo de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial fechado, bem como à pena de 14 (quatorze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, em virtude da conduta típica descrita no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)..

Subsistem os requisitos, fundamentos e pressupostos da prisão preventiva, pelo que não poderá o acusado recorrer em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento onde se encontra.

Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se, se o caso, a assistência judiciária gratuita nos termos da Lei n. 1.060/50.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sumare, 1º de novembro de 2022.